

QUY CHẾ

**Bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Yên Ninh, huyện Yên Định,
tỉnh Thanh Hóa (MBQH Điểm dân cư nông thôn thôn Châu Thôn 1)**

- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2021/QH14 ngày 17/11/2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024;
- Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024.
- Căn cứ Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
- Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;
- Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên & Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;
- Căn cứ Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;
- Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 18/2/2025 của UBND huyện Yên Định về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Yên Ninh, huyện Yên Định (MBQH Điểm dân cư nông thôn thôn Châu Thôn 1);
- Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 20/02/2025 của UBND huyện Yên Định về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Yên Ninh, huyện Yên Định (MBQH Điểm dân cư nông thôn thôn Châu Thôn 1);
- Căn cứ Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 18/03/2025 của UBND huyện Yên Định về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Yên Ninh, huyện Yên Định (MBQH Điểm dân cư nông thôn thôn Châu Thôn 1);
- Thực hiện Hợp đồng giữa UBND huyện Yên Định và Công ty Đầu giá Hợp Danh Miền Trung về bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Yên Ninh, huyện Yên Định (MBQH Điểm dân cư nông thôn thôn Châu Thôn 1);

Công ty Đầu giá Hợp Danh Miền Trung ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Yên Ninh thuộc Mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư nông thôn thôn Châu thôn 1, xã Yên Ninh (xã Yên Lạc cũ), huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, được phê duyệt tại Quyết định số 5082/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Yên Định như sau:

Điều 1. Tài sản bán đấu giá:

1.1 Quyền sử dụng 50 lô đất ở thuộc Mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư nông thôn thôn Châu thôn 1, xã Yên Ninh (xã Yên Lạc cũ), huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, được phê duyệt tại Quyết định số 5082/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Yên Định.

Tổng diện tích: 6.242 m²

Diện tích từng lô: Từ 123 m²/lô đến 125 m²/lô.

Giá khởi điểm từng lô: Từ 250.000.000 đồng/lô đến 480.000.000 đồng/lô

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

1.2. Mục đích, hình thức giao đất và thời gian sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.
- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Điều 3: Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- + Tại mặt bằng khu đất đấu giá;
- + Từ ngày 26/03/2025 đến ngày 28/03/2025 (trong giờ hành chính).

Điều 3: Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ:

Trong giờ hành chính từ 07 giờ 30 phút ngày 22/03/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 04/04/2025 tại UBND xã Yên Ninh và tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Miền Trung.

Điều 4: Tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

4.1. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ *(Một trăm nghìn đồng trên một hồ sơ)*

4.2. Tiền đặt trước: Từ 50.000.000 đồng/1 hồ sơ đến 96.000.000 đồng/1 hồ sơ
(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

- Người trúng đấu giá: Số tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 5: Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước:

5.1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Từ 07 giờ 30 phút ngày 22/03/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 04/04/2025 tại UBND xã Yên Ninh, huyện Yên Định và tại Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung.

Hồ sơ bao gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
- Bản photo Căn cước công dân;

5.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 22/03/2025 đến 16 giờ 00 phút ngày 04/04/2025.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Miền Trung số: 117006519999 tại Ngân hàng Vietinbank- CN Thanh Hóa.

Ghi chú: Nội dung giấy nộp tiền ghi: Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá – Số CCCD – nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất xã Yên Ninh.

Điều 6: Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

- Thời gian: Vào 08h00', ngày 09/04/2025.

- Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Yên Ninh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Điều 7. Đối tượng, điều kiện và cách thức tham gia đấu giá:

7.1. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Người được đăng ký tham gia đấu giá là cá nhân theo quy định tại Khoản 1, Điều 119 Luật Đất đai năm 2024 và có đủ điều kiện quy định tại Khoản 4, Điều 125 Luật Đất đai năm 2024.

- Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

7.2. Điều kiện được tham gia đấu giá:

- Theo quy định tại Khoản 2 Điều 55 Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 và Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

- Người tham gia đấu giá có phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp Danh Miền Trung phát hành, trong đó có ghi đầy đủ các thông tin trên đơn đăng ký và nội dung cam kết khi trúng đấu giá phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng tiến độ, đúng thời gian nộp tiền theo quy định và phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của thành phần hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; nộp phí đấu giá, khoản tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá theo thời hạn được niêm yết, công khai về việc bán đấu giá.

- Khi tham gia đấu giá phải mang theo CCCD (bản chính), giấy nộp tiền đặt trước (bản chính) để chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá.

- Trường hợp chủ thể không tham gia đấu giá được thì có thể ủy quyền, việc ủy quyền phải đảm bảo theo quy định của pháp luật (Phải làm Hợp đồng ủy quyền và được Công chứng xác thực).

7.3. Người không được tham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm 3 của khoản này.

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

7.4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

Điều 8. Nguyên tắc, phương thức, hình thức và cách thức đấu giá; Phê duyệt kết quả đấu giá:

8.1. Nguyên tắc đấu giá

- Tuân thủ quy định của pháp luật.
- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên.
- Cuộc đấu giá phải do đấu giá viên điều hành, trừ trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện.
- Một lô đất phải có từ hai khách hàng trở lên đủ điều kiện tham gia đấu giá, mới tổ chức đấu giá.

8.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

8.3. Hình thức đấu giá, bước giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá đối với từng lô đất. Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá.
- Bước giá:
 - + 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.
 - + Bước giá được áp dụng khi có ít nhất 02 (hai) khách hàng trở lên cùng trả một giá cao nhất và từ giá khởi điểm trở lên không có nhu cầu rút thăm mà yêu cầu đấu giá tiếp.

8.4. Cách thức bỏ phiếu:

- Khách hàng đăng ký số lô trong Phiếu trả giá theo mẫu của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.
- Khách hàng đăng ký mức tiền đặt trước nào thì được đấu giá ở lô cùng mức tiền đặt trước đó.
- Đấu giá từng lô đất hoặc đấu giá nhiều lô cùng một lúc. Mỗi lô đất phải có từ 02 người trở lên mới đủ điều kiện đấu giá.
- Khách hàng trả giá trên tổng tiền của lô đất.
- Thời gian để khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá và bỏ vào thùng phiếu cho mỗi lô đất là từ 01 (một) đến 03 (ba) phút.

8.5. Cách xác định người trúng đấu giá:

- Người trúng đấu giá là người có giá trả cao nhất ở vòng đấu cuối cùng được đấu giá viên công bố tại phiên đấu giá và không được thấp hơn giá khởi điểm ở vòng đấu đó.
- Lô đất có người trúng đấu giá là lô đất phải có tối thiểu hai phiếu trả giá bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm và hợp lệ.
- Trường hợp có từ 02 (hai) người trở lên cùng trả mức giá cao nhất và từ giá khởi điểm trở lên, thì: Đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao

nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

- Trường hợp tại phiên đấu giá khách hàng trúng đấu giá từ chối nhận quyền sử dụng đất thì UBND huyện Yên Định sẽ xem xét phê duyệt khách hàng trả giá cao liền kề với khách hàng từ chối nhận quyền sử dụng đất là khách hàng trúng đấu giá bổ sung khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Tổng mức giá trả liền kề cộng với khoản tiền đặt trước tối thiểu phải bằng tổng mức giá đã trả của người trúng đấu giá từ chối mua;

+ Người trả giá cao nhất liền kề đồng ý mua.

- Nếu khách hàng trúng đấu giá từ chối mua nêu trên mà có từ 02 (hai) người trở lên cùng trả giá liền kề bằng nhau, nếu tổng giá trả liền kề mua lô đất đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả mua lô đất của người từ chối mua thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm giữa những người trả giá liền kề để chọn ra người trúng đấu giá bổ sung. Trong trường hợp giá liền kề mua lô đất đó cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả mua lô đất của người từ chối mua thì lô đất đấu giá không thành.

8.6. Phê duyệt kết quả đấu giá: Căn cứ báo cáo kết quả bán đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp Danh Miền Trung. Phòng Nông nghiệp và Môi trường thẩm định trình Chủ tịch UBND huyện Yên Định phê duyệt.

Điều 9. Trình tự tiến hành cuộc bán đấu giá.

Khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá có mặt đúng giờ tại địa điểm đấu giá theo thông báo của Công ty.

Mở đầu cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất, Đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; đọc Quy chế của cuộc bán đấu giá; công bố danh sách người đăng ký tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; giới thiệu tài sản bán đấu giá; nhắc lại giá khởi điểm; trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá; phát phiếu trả giá để khách hàng trả giá.

Sau khi các khách hàng bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu, Đấu giá viên kiểm tra, tập hợp số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, công bố giá trả cao nhất là khách hàng trúng đấu giá.

Điều 10: Người tham gia đấu giá không được lấy lại khoản tiền đặt trước trong các trường hợp sau:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản;

+ Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

+ Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản

đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để chìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- + Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;
- + Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- + Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật đấu giá tài sản;

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản.

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản.

- Tiền đặt trước của khách hàng không trúng đấu giá và không vi phạm được trả lại chậm nhất là 03 (Ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá. Công ty trả lại tiền đặt trước của khách hàng không trúng đấu giá qua ngân hàng. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký nhận lại tiền đặt trước.

Điều 11. Quy định về phiếu trả giá:

11.1. Phiếu trả giá hợp lệ:

- Phiếu trả giá hợp lệ là phiếu không nhàu nát, tẩy xóa, sửa chữa; Các thông tin cần thiết ghi đầy đủ, chính xác vào phiếu trả giá do công ty đấu giá phát hành.

- Trong phiếu trả giá, người tham gia đấu giá ghi đầy đủ số tiền bằng số, số tiền bằng chữ và phải thống nhất với nhau, trường hợp số tiền bằng số và số tiền bằng chữ không thống nhất thì căn cứ số tiền bằng chữ để xác định giá đã trả; trường hợp số tiền bằng số không rõ ràng, không có nghĩa thì căn cứ số tiền bằng chữ và ngược lại.

11.2. Phiếu trả giá không hợp lệ:

- Phiếu trả giá không phải do Công ty đấu giá Hợp danh Miền Trung phát hành, không đóng dấu treo của Công ty;

- Phiếu trả giá không điền họ tên cá nhân, số lô, diện tích, giá trả bằng số và giá trả bằng chữ.

- Giá trả ghi trong phiếu trả giá thấp hơn giá khởi điểm.

- Giá trả bằng số và bằng chữ không rõ ràng, không xác định được.

- Phiếu không còn nguyên vẹn, rách nát, bị tẩy xóa, bị sửa chữa tại phần trả giá.

- Phiếu trả giá không ký, ghi rõ họ tên người trả giá.

- Phiếu nộp sau khi kết thúc thời gian thu phiếu trả giá.

- Khách hàng đấu giá vào lô đất có mức tiền đặt trước sai mức tiền đặt trước đã đăng ký trong đơn đăng ký tham gia đấu giá thì phiếu trả giá đó cũng bị loại.

Điều 12. Tiến độ nộp tiền sử dụng đất, các trường hợp bất khả kháng:

- Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND huyện, Chi cục thuế khu vực Yên Định - Thiệu Hóa (viết tắt là: Chi cục Thuế) phát hành và gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất cho người đã trúng đấu giá bằng văn bản theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

- Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế:

+ Chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan thuế, người trúng đấu giá nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo.

+ Chậm nhất là 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất người trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo.

- Kể từ thời điểm công bố kết quả trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

- Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạn 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thì UBND huyện hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, người trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc. Đối với trường hợp người trúng đấu giá đã nộp nhiều hơn khoản tiền đặt cọc thì được Nhà nước hoàn trả số tiền chênh lệch nhiều hơn so với số tiền đặt cọc theo quy định.

- Cơ quan thuế thông báo cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Điều 13. Hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất:

Việc hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất được quy định tại Khoản 9 và Khoản 11 Điều 55 Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024, cụ thể như sau:

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo Thông báo của cơ quan Thuế thì sau 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan Thuế có trách nhiệm thông báo đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, người trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc. Đối với trường hợp người trúng đấu giá đã nộp nhiều hơn khoản tiền đặt cọc thì được Nhà nước hoàn trả số tiền chênh lệch nhiều hơn so với số tiền đặt cọc theo quy định, nhưng không được tính lãi và trượt giá

Điều 14. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao đất:

- Trên cơ sở thông báo của Chi cục Thuế về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất. Phòng Nông nghiệp và Môi trường tham mưu cho UBND huyện cấp Giấy CNQSD đất, tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy CNQSD đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai năm 2024 và Khoản 1, Điều 22, Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ.

- Khách hàng trúng đấu giá có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân của cả vợ/chồng (trừ khi có chứng minh tài sản riêng) hoặc đồng sở hữu

(nếu có) để phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 15. Quyền, nghĩa vụ và các hành vi nghiêm cấm của người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

a) Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá:

- Được đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất cung cấp đầy đủ các thông tin về khu đất, lô đất đấu giá và có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham gia đấu giá. Chấp hành đúng và đầy đủ các quy định về điều kiện và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá theo phương án đấu giá được duyệt và các quy định hiện hành của pháp luật liên quan.

- Chấp hành nghiêm quy chế đấu giá quyền sử dụng đất của Công ty Đấu giá Hợp Danh Miền Trung đã ban hành.

- Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về CCCD, địa chỉ thường trú, mã số thuế cá nhân, số điện thoại liên lạc, các thông tin về vợ/chồng, người được ủy quyền (nếu có).

b) Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

Thực hiện theo quy định tại Điều 48, Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Phải nộp tiền sử dụng đất đúng thời hạn, sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng tiến độ.

c) Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 16: Xử lý vi phạm đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá

- Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có

hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá tài sản năm 2016 hoặc quy định khác của Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp người trúng đấu giá không nộp đầy đủ, đúng hạn số tiền trúng đấu giá Thông báo của cơ quan Thuế, trên cơ sở Văn bản của cơ quan Thuế về việc không nộp đủ tiền sử dụng đất, phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND huyện hủy quyết định công nhận kết quả đấu giá. Người trúng đấu giá được hoàn lại số tiền sử dụng đất đã nộp (ngoài khoản tiền đặt trước), nhưng không được tính lãi và trượt giá.

- Người trúng đấu giá sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 17. Xử lý các trường hợp đặc biệt

- Trong quá trình tổ chức đấu giá, nếu phát sinh các trường hợp đặc biệt chưa có trong quy chế này, Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung báo cáo UBND huyện Yên Định xem xét, quyết định.

Điều 18. Các quy định khác:

Những quy định khác của Pháp luật có liên quan không có trong Quy chế này đều có giá trị bắt buộc thi hành.

Điều 19. Điều khoản thi hành:

- Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi hoàn thành việc bán đấu giá.
- Người điều hành phiên bán đấu giá chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện; khách hàng tham gia đấu giá chấp hành đúng các quy định trong Quy chế này./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Yên Định;
- Người tham gia ĐG;
- Lưu HSĐG. Cty.



Hoàng Thị Nhung